

Súd: Krajský súd Nitra
Spisová značka: 26Cob/69/2014
Identifikačné číslo súdneho spisu: 4113230645
Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2014
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Pilek
ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4110230531.1

Uznesenie

Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: TSS Group a.s., K Zábraniu 1653, Trenčín, IČO: 36 323 551, zastúpený: Mgr. Adriana Sojková, advokátka, Námestie Matice Slovenskej 1713, Dubnica nad Váhom, proti odporcovi: HM2 servis, s.r.o., Lomnická cesta 1239, Nitra, IČO: 45 309 108, o zaplatenie sumy 638,16 eura s príslušenstvom, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Nitra č.k. 32Cb/12/2014-37 zo dňa 04.04.2014 v časti výroku, ktorým bolo rozhodnuté o trovách konania, jednohlasne takto

rozhodol:

Odvolací súd rozsudok Okresného súdu Nitra č.k. 32Cb/12/2014-37 zo dňa 04.04.2014 v napadnutej časti potvrdzuje.

Odvolací súd odporcovi náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

odôvodnenie:

Navrhovateľ sa návrhom došlým Okresnému súdu Nitra dňom 10.09.2013 domáhal, aby súd odporcovi uložil povinnosť zaplatiť navrhovateľovi istinu 638,16 eura s príslušenstvom. Žalovaná istina podľa návrhu pozostávala zo sumy 128,16 eura za poskytnutie služieb na základe Zmluvy o poskytovaní služby EASYTRACK STANDARD č.12/09/2010 v znení jej dodatku č. 2/2011 zo dňa 18.08.2011, zo sumy 10,- eur vo forme sankčného poplatku za upomienku a zo sumy 500,- eur vo forme zmluvnej pokuty.

Okresný súd Nitra rozsudkom č.k. 32Cb/12/2014-37 zo dňa 04.04.2014 výrokom I. uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 266,32 eura s úrokom z omeškania vo výške 8,75 % ročne zo sumy 128,16 eura od 17.01.2013 do zaplatenia, zo sumy 10,- eur od 22.03.2013 do zaplatenia a zo sumy 128,16 eura od 23.04.2013 do zaplatenia, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Výrokom II. v rozsudku súd prvého stupňa žalobu vo zvyšku zamietol. Výrokom III. v rozsudku súd rozhodol o trovách konania tak, že žiadny z účastníkov nemá na ich náhradu právo. Z odôvodnenia napadnutého rozsudku je zrejmé, že k čiastočnému zamietnutiu žaloby výrokom II. rozsudku došlo v časti žalovanej zmluvnej pokuty v prevyšujúcej sumu 128,16 eura. Súd prvého stupňa považoval zmluvnú pokutu v celkovej výške 500,- eur za neprimerane vysokú a preto pristúpil k jej zníženiu podľa § 301 ods. 2 Obchodného zákonníka. Rozhodnutie o trovách konania súd prvého stupňa odôvodnil tým, že účastníci mali vo veci úspech len čiastočný a preto vyslovil, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov v zmysle § 142 ods. 2 O.s.p..

Proti tomuto rozsudku podal navrhovateľ včasné odvolanie, ktorým napadol výlučne jeho výrok III., čiže rozhodnutie o trovách konania. Podľa názoru navrhovateľa súd prvého stupňa otázku náhrady trov konania nesprávne právne posúdil, keď na danú vec aplikoval § 142 ods. 2 O.s.p.. Rozhodnutie o trovách konania malo podľa navrhovateľa vychádzať z ustanovenia § 142 ods. 3 O.s.p.. Tým, že súd prvého stupňa vyhodnotil dojednanú zmluvnú pokutu za neprimerane vysokú a v súlade s §

301 Obchodného zákonníka túto na základe vlastnej úvahy znížil, bola podľa navrhovateľa naplnená dispozícia právnej normy obsiahnutej v § 142 ods. 3 O.s.p. a navrhovateľovi mala byť priznaná náhrada trov prvostupňového konania.

Z uvedených dôvodov sa navrhovateľ svojím odvolaním domáhal zmeny prvostupňového rozsudku v napadnutej časti odvolacím súdom tak, aby im bola priznaná náhrada trov prvostupňového konania v časti trov právneho zastúpenia vychádzajúc z výpočtu tarifnej odmeny advokáta z výšky súdom priznaného plnenia, čiže zo sumy 266,32 eura. Navrhovateľ sa zároveň domáhal náhrady trov odvolacieho konania vo výške 19,66 eura.

Krajský súd v Nitre, ako súd odvolací, prejednal odvolanie navrhovateľa bez nariadenia pojednávania v súlade s § 214 O.s.p., pričom bol v zmysle § 212 ods. 1 O.s.p. viazaný rozsahom a dôvodmi podaného odvolania.

Vzhľadom na rozsah odvolania navrhovateľa odvolací súd prvostupňový rozsudok preskúmal len v rozsahu rozhodnutie o trovách konania, pričom dospel k záveru že odvolanie navrhovateľa z nasledujúcich dôvodov nie je opodstatnené.

Podľa § 142 ods. 3 O.s.p., aj keď mal účastník vo veci úspech len čiastočný, môže mu súd priznať plnú náhradu trov konania, ak mal neúspech v pomerne nepatrnej časti alebo ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu; v takom prípade sa základná sadzba tarifnej odmeny advokáta vypočíta z výšky súdom priznaného plnenia.

Podľa § 136 O.s.p., ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojej úvahy.

Navrhovateľ v odvolaní potrebu aplikácie citovaného ustanovenia na rozhodnutie o trovách konania odôvodňuje tvrdením, že rozhodnutie o výške plnenia v danom prípade záviselo od úvahy súdu. Odvolací súd sa s takýmto názorom navrhovateľa nestotožňuje. Pri výklade ustanovenia § 142 ods. 3 O.s.p. ohľadne toho, na ktoré situácie sa dispozícia tohto ustanovenia vzťahuje, nie je možné abstrahovať od znenia § 136 O.s.p.. Ustanovenie § 142 ods. 3 O.s.p. totiž umožňuje účastníkovi iba čiastočne úspešnému priznanie plnej náhrady trov konania práve v prípadoch, ak súd výšku nároku určil podľa svojej úvahy z dôvodu, že túto bolo možné zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ju nebolo možné zistiť vôbec. O takýto prípad v prejednávanej veci nejde. Výška nároku v inkriminovanej časti bola v čase začatia konania známa, keďže išlo o zmluvnú pokutu vo výške 500,- eur dohodnutú účastníkmi v článku 8. 1. všeobecných obchodných podmienok viažucich sa k nimi uzavretej zmluve. Súd prvého stupňa sa v danom prípade nevysporiadal s nezistiteľnosťou výškou uplatneného nároku (prípadne z jej zistiteľnosťou len s nepomernými ťažkosťami), naopak uplatňoval iba svoje moderačné oprávnenie vyplývajúce z § 301 ods. 2 Obchodného zákonníka voči výške zmluvnej pokuty, ktorej výška jasne vyplývala z dohody účastníkov konania. Z uvedeného dôvodu odvolací súd dospel k záveru, že v danom prípade neboli naplnené podmienky pre aplikáciu § 142 ods. 3 O.s.p. na rozhodnutie o trovách konania a súd prvého stupňa vzhľadom na čiastočný úspech oboch účastníkov na rozhodnutie o trovách konania správne aplikoval § 142 ods. 2 O.s.p..

Z uvedených dôvodov odvolací súd prvostupňový rozsudok v napadnutej časti podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správny vo výroku potvrdil.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 v súvislosti s § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že odvolací súd ich náhradu v odvolacom konaní plne úspešnému odporcovi nepriznal výlučne z dôvodu, že mu v súvislosti s odvolacím konaním žiadne trovy nevznikli.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.